



## Nr. 285 Kabinettsitzung vom 12. August 1927, 12 Uhr

R 43 I/1423, Bl. 72–73

Anwesend: Marx, Stresemann, v. Keudell, Schiele; StS Pünder, Meissner, v. Schubert, Trendelenburg, Geib, Joël, Sautter, Gutbrod; MinDir. Zechlin, v. Hagenow, Ritter, Ernst, Heukamp, Miller, Nobis; MinR Flach, Walter, Ebner, Ernst; Votr.LegR Windel, Konsul Reinebeck, ORegR Hillebrandt; Protokoll: MinR Vogels.

Beginn: 12:00

[Tagesordnung]

1. Deutsch-französische Handelsvertragsverhandlungen.
2. Außerhalb der Tagesordnung: Behandlung des Reichsschulgesetzes im Reichsrat.

### 1. Deutsch-französische Handelsvertragsverhandlungen.

Ministerialdirektor Ritter trug den augenblicklichen Stand der Verhandlungen in Paris vor. Er legte dar, daß es nach dem mündlichen Bericht, der von den aus Paris herübergekommenen – und in der Sitzung anwesenden – Mitgliedern der Deutschen Delegation Ministerialrat Ernst und Ministerialrat Ebner erstattet sei, sowie nach einer schriftlichen Äußerung des Delegationsleiters Ministerialdirektors Posse ausgeschlossen sei, die Franzosen zum Verzicht auf das außerordentliche Kündigungsrecht zu bewegen<sup>1</sup>. Es spreche aber ein sehr hoher Grad von Wahrscheinlichkeit für die Annahme, daß das Kündigungsrecht niemals praktisch werden werde. Diese Darlegungen wurden sowohl von Ministerialrat Ernst wie auch von Ministerialrat Ebner auf Grund ihrer eigenen Kenntnis von den Verhandlungen in Paris als zutreffend bestätigt.

Die anschließende sehr eingehende Diskussion befaßte sich mit dem Problem der Behandlung des Weinkontingents in einem das außerordentliche Kündigungsrecht enthaltenden Verträge.

Reichsminister Schiele stellte zwei Wege, die man nach seiner Auffassung allein gehen könne, zur Erörterung:

- a) Das Weinkontingent wird deutscherseits von Anfang an aufrechterhalten mit der Maßgabe, daß es in dem Augenblick vollständig in Wegfall kommt, in dem die Franzosen die Erklärung abgeben, daß sie auf das Kündigungsrecht verzichten.
- b) Der Vertrag beginnt ohne Weinkontingent. Sobald die Franzosen jedoch von dem außerordentlichen Kündigungsrecht Gebrauch machen, soll für die Dauer der dann laufenden 3 Monate Kündigungsfrist die Weineinfuhr wieder kontingentiert sein. Wenn der Fall der außerordentlichen Kündigung eintritt, soll das Vierteljahreskontingent dann aber nicht etwa selbständig zu laufen beginnen, sondern es soll dann die tatsächliche französische Weineinfuhr in den vorausgehenden  $\frac{3}{4}$  Jahren von

<sup>1</sup> Siehe den telegrafischen Bericht des MinDir. Posse vom 11.8.27 aus Paris an das AA, in: ADAP, Serie B, Bd. VI, Dok. Nr. 107.

der Jahresmenge abgezogen werden, die der Berechnung des Vierteljahreskontingents zu Grunde liegt, und es soll dann während der 3 Monate Kündigungsfrist zu den Meistbegünstigungssätzen nur noch der bis dahin tatsächlich nicht ausgenutzte Rest der Jahresmenge, jedoch höchstens bis zur Höhe des Vierteljahreskontingents eingeführt werden dürfen.

*Reichsminister Stresemann* fügte diesen beiden Regelungsmöglichkeiten eine dritte hinzu, indem er den vorstehenden zweiten Vorschlag des Reichsministers Schiele dahin abgeändert wissen wollte, daß nach Eintritt der Kündigung eine Verrechnung der Einfuhr aus der zunächst kontingentsfreien Zeit auf das Kontingent der Kündigungsfrist nicht stattfinden solle; daß also das Kontingent nach Eintritt der Kündigung selbständig zu laufen beginnen solle.

Bei der Abstimmung wurde der Antrag a) des Reichsministers Schiele mit 4 gegen 6 Stimmen abgelehnt und der Antrag b) des Reichsministers Schiele mit 6 gegen 4 Stimmen angenommen.

Durch diese Abstimmung erledigte sich der Antrag des Reichsministers Stresemann ohne weiteres. Bezüglich der Höhe des für den Fall der Kündigung im Verträge vorzusehenden Kontingents ließ das Kabinett der Delegation bis zur Höhe von 360 000 dz Jahreskontingent freie Hand<sup>2</sup>.

## 2. Außerhalb der Tagesordnung: Behandlung des Reichsschulgesetzes im Reichsrat<sup>3</sup>.

*Reichsminister von Keudell* teilte mit, daß er mit dem Preußischen Kultusminister Dr. Becker über die Behandlung des Reichsschulgesetzes im Reichsrat gesprochen habe. Die Schwierigkeit, die aufgetaucht sei, sei die, daß das Preußische Staatsministerium erklärt habe<sup>4</sup>, seine endgültige Stellungnahme zum Schulgesetzentwurf erst in einer Staatsministersitzung am 20. September festlegen zu können, und daß daher vorher die Beratung des Gesetzentwurfs im Reichsrat nicht aufgenommen werden könne. Die dem Reichsrat für das Gesetz verbleibende Verhandlungsfrist bis zu der am 26. September beginnenden Herbsttagung des Reichstags werde voraussichtlich zu kurz sein, so daß das Gesetz dem Reichstag kaum rechtzeitig werde zugehen können.

*Ministerialdirektor Nobis* verwies auf die Verhandlungen im Preußischen Staatsministerium, die kürzlich unter Teilnahme des Staatssekretärs in der Reichskanzlei stattgefunden haben, und bei welchen man, wie er sagte, den Ausweg angeregt habe, eine Verschiebung der Herbsttagung des Reichstags um 1 Woche bis zum 3. Oktober zu veranlassen. Die Preußische Staatsregierung werde bei Annahme dieses Vorschlages dafür sorgen, daß der Reichsrat jedenfalls bis zum 3. Oktober seine Beratungen abgeschlossen haben werde.

Der *Reichskanzler* faßte das Ergebnis der weiteren Aussprache dahin zusammen, daß das Reichskabinett in erster Linie den dringenden Wunsch habe, Preußen möge seine Stellungnahme zum Gesetzentwurf so beschleunigen, daß der Gesetzentwurf dem Reichstag rechtzeitig zum 26. September zugehen könne, daß das Kabinett aber für den Fall, daß dies aus zwingenden Gründen nicht gelingen

---

<sup>2</sup> Das Ergebnis dieser Kabinettsberatung übermittelte MinDir. Ritter mit Telegramm vom 12. 8. an die dt. Botschaft in Paris; siehe ADAP, Serie B, Bd. VI, Dok. Nr. 109.

Am 17.8.27 wurde das „Handelsabkommen zwischen Deutschland und Frankreich“ in Paris unterzeichnet (siehe ADAP, a.a.O., Dok. Nr. 120 und 132). Gemäß VO der RReg. vom 30.8.27 wurde das Handelsabkommen zunächst vorläufig angewendet (RGBl. II, S. 523–877); die endgültige Inkraftsetzung erfolgte nach Zustimmung des Reichstagsplenums durch Gesetz vom 26.11.27 (RGBl. II, S. 1105; amtliche Denkschrift zum Abkommen in: RT-Bd. 419, Drucks. Nr. 3651).

<sup>3</sup> Der Entwurf eines Reichsschulgesetzes war dem RR am 19. 7., die Begründung hierzu am 9.8.27 vorgelegt worden; siehe Dok. Nr. 279, Anm. 9.

<sup>4</sup> In der Sitzung des PrStMin. vom 4.8.27. – In dieser Sitzung hatte StS Pünder „mehrfach das Interesse der Reichsregierung an einer möglichst beschleunigten Behandlung [des Reichsschulgesetzes] durch die Länderregierungen und [den] Reichsrat betont mit dem Ziel, daß der Reichstag am 26. September wie beabsichtigt in einer Sondertagung das Gesetz in erster Lesung erledigen könne“ (Vermerk Pünders vom 4. 8. „über die formale Behandlung des Reichsschulgesetzes durch die Preußische Regierung“, R 43 I/779, Bl. 153–154).

sollte, sich notgedrungen damit abfinden wolle, eine Verschiebung der Herbsttagung des Reichstags bis zum 3. Oktober zu betreiben<sup>5</sup>.

---

<sup>5</sup> In einem Schreiben an den PrMinPräs. Braun vom 13.8.27 bat der RK zu prüfen, ob die Stellungnahme der PrStReg. zu dem Entwurf des Reichsschulgesetzes nicht schon eine Woche vor dem 20. 9. herbeigeführt werden könnte, damit genügend Zeit für die Beratungen des RR gewonnen werde und sich der RT, wie geplant, in einer Sondertagung etwa ab 26. 9. mit dem Gesetz befassen könne. Falls es nicht möglich sei, die Beschlußfassung der PrStReg. vorzuverlegen, möge sich der PrMinPräs. damit einverstanden erklären, daß mit den Beratungen des RR schon am 8. 9. begonnen werde, auch wenn bis dahin das abschließende Votum Preußens zum Reichsschulgesetz noch nicht vorliege (R 43 I/779, Bl. 162–163). Der PrMinPräs. versicherte in seinem Antwortschreiben vom 19. 8., für eine beschleunigte Behandlung des Reichsschulgesetzes im pr. Kabinett sorgen zu wollen. Er hoffe, daß es gelingen werde, die Stellungnahme Preußens zu der Gesetzesvorlage bis zum 20. 9. festzustellen. Trotzdem halte er eine Hinausschiebung des Zusammentritts des RT um mindestens eine Woche für zweckmäßig. Denn selbst wenn der RR vor Abschluß der Beratungen im pr. Kabinett in die Beratung der Vorlage eintreten wollte, würde seine Entscheidung bis zum 26. 9. kaum zu ermöglichen sein (R 43 I/779, Bl. 187). – Zur weiteren Beratung des Reichsschulgesetzentwurfs siehe Dok. Nr. 292, P. 1.

### **Zitierhinweis**

Nr. 285 Kabinettsitzung vom 12. August 1927, 12 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Marx III und IV, bearb. von Günter Abramowski, 1988, S. 890–892 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/ma3-D285>